الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِى وَ يوقَفُ فإمَّا أَخَذَ أو تَرَكَ وَلاتُوهَبُ الشُّفْعَةُ وَلا تُبَاعُ وَتُقْسَمُ بينَ الشُّرَكاءِ بِقَدْرِ الأنصِباءِ وَلا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلا حُبُسٌ إلَّا بالحِيازَةِ فإنْ ماتَ قَبلَ أنْ تُحَازَ عَنْهُ فهِى مِيراثٌ إلَّاأَنْ يَكُونَ ذلِكَ فى المَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إنْ كانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَالْهِبَةِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرٍ كالصَّدَقَةِ لا رُجُوعَ فيهاَ وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ما وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الكَبِيرِ ما لَمْ يُنْكَحْ لِذَلِكَ أَو يُدَايَنْ أو يُحدِثَ فى الهِبَةِ حَدَثًا وَالأُمُّ تَعْتَصِرُ مادَامَ الأَبُ حَيًّافإذا ماتَ لَمْ تَعْتَصِرْ وَلا يَعْتَصِرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالْيَتْمُ مِنْ قِبَلِ الأبِ وَماَ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إذَا لَمْ يَسْكُنْ ذلِكَ أو يَلْبَسْهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا وَإنْاَ يَجُوزُ لَهُ ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَأَمَّا الكَبِيرُ فلا تَجُوزُ حِيازَتُهُ لَهُ وَلا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فى صَدَقَتِهِ وَلاَ تَرْجِعُ إلَيهِ إلَّا بالمِيرَاثِ وَلا بأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ ما تَصَدَّقَ بِهِ